

11_Chat_Traditionszahl.txt

Marketing-Chat zum Motiv Seit 1897

17.03.2026 13:08 Malte: Die alte Kiste von Opa trägt 1897. Das sieht wertig aus.

17.03.2026 13:13 Edeltraud: Unsere Firma wurde 1989 gegründet. Bitte nicht einfach 1897 als Gründungsjahr nehmen.

17.03.2026 13:16 Malte: Dann nur im Hintergrund?

17.03.2026 13:20 Edeltraud: Erst rechtlich klären. Keine Druckfreigabe.

17.03.2026 13:33 Wilibald: Der Kasten ist vom Flohmarkt. Mit einer alten Familientradition hat der nichts zu tun.

03_Email_Geschaeftsfuehrerin.eml

Von	Edeltraud Nguyen <edeltraud@farbwerk.example>
An	Salome Hummel <kanzlei@hummel.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 11:10:00 +0200
Betreff	Unsere Farbe kann doch jeder zuordnen

Liebe Frau Hummel,

in unserer Befragung nennen 71 Prozent Farbwerk. Der Gegner hat Menschen gefragt, die seit Jahren keinen Baumarkt besucht haben. Das kann doch nicht zählen. Bitte sehen Sie sich trotzdem beide Unterlagen an. Ich möchte wissen, ob wir noch eine neue Erhebung brauchen.

Die Farbe ohne Schriftzug verwenden wir vor allem an den Einkaufswagen. Auf den Fassaden steht immer FAR BWERK – mit dem kleinen Abstand im Logo.

Viele Grüße

Edeltraud

14_Email_Institut.eml

Von	Saskia Mbaye <saskia@kundenforum.example>
An	Edeltraud Nguyen <edeltraud@farbwerk.example>
Datum	Sat, 26 Sep 2026 09:40:00 +0200
Betreff	Welche Erhebung meinen Sie?

Sehr geehrte Frau Nguyen,

unsere damalige Befragung war als Kundenbefragung beauftragt. Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage war nicht vereinbart. Wir können den Versand der Einladung und den vollständigen Fragebogen aus dem Archiv liefern. Die 71 Prozent beziehen sich auf die von uns befragten Newsletterteilnehmer mit Marktbesuch.

Ob diese Auswahl für Ihr Markenverfahren genügt, haben wir seinerzeit nicht rechtlich geprüft.

Freundliche Grüße

Saskia Mbaye

17_Email_Buchhaltung.eml

Von	Hasso Dinkel <hasso@farbwerk.example>
An	Edeltraud Nguyen <edeltraud@farbwerk.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 14:25:00 +0200
Betreff	Zwei unterschiedliche Inhaber im Bestand

Edeltraud,

in der Bestandsliste steht noch die alte Firma. Ich hatte gedacht, die Änderung beim Handelsregister läuft automatisch überall durch. Für die Farbe habe ich den 30. November 2028 als Ende übernommen; die neuen Wort- und Bildmarken stehen taggenau auf März 2034.

Das Angebot über 1.490 EUR ist zurückgestellt. Bitte erst sagen, ob es überhaupt etwas mit dem DPMA zu tun hat.

Hasso

20_Email_Nachtrag.eml

Von	Edeltraud Nguyen <edeltraud@farbwerk.example>
An	Salome Hummel <kanzlei@hummel.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 10:05:00 +0200
Betreff	Bitte keine pauschale 71-Prozent-Argumentation

Liebe Frau Hummel,

ich habe verstanden, dass unsere Umfrage eine andere Gruppe erfasst. Bitte bauen Sie die Antwort so, dass wir die tatsächlichen Stärken zeigen und die offenen Fragen ehrlich benennen. Die Unterlagen von 2021 kommen morgen. Über eine Einschränkung oder eine neue Befragung möchte ich erst nach Ihrer Einordnung entscheiden.

Herzliche Grüße
Edeltraud

19_Unterlagenstand.csv

Unterlage	Angefordert bei	Datum	Stand
Amtsmitteilung vollständig	ehemaliger Vertreter	25.09.2026	offen
Zustellnachweis/Umschlag	Wilibald	29.09.2026	offen
Originalfragebogen 2021	Kundenforum	26.09.2026	zugesagt
Aktueller Markenregistrauszug	Assistenz	29.09.2026	offen
Registerbeleg Umfirmierung	Geschäftsleitung	24.09.2026	vorhanden in Firmenakte

15_Bildablage.png

Arbeitsablage | Verlauf

Interne Bildablage Hausfarbe

27.09.2026

Fassade_HI_2026.jpg – Farbe und weißer Schriftzug
Wagen_ohne_Logo.jpg – isolierte Farbe, Datum unbekannt
Prospekt_Mai_2023.pdf – Farbe, Blattmotiv und Wort
Kasse_2021.jpg – Aufnahmevermerk 02.05.2021
Farbdefinition der Druckerei: RAL 4007
Freigabe Motiv Seit 1897: gesperrt

Bilddatei: 15_Bildablage.png

09_Befragungszahlen.xlsx

Erhebung	Befragte	Farbwerk zugeordnet	Quote	Grundgesamtheit
Kundenforum 2021	600	426	71.0%	Newsletter; Marktbesuch
Marktbild 2026	1000	270	27.0%	Erwachsene Deutschland
Differenz Prozentpunkte			44.0%	Methoden nicht gleich

13_Bestandsliste.xlsx

Recht	Inhaber laut Liste	Anmeldung	Schützende laut Altakte	Offener Vorgang
Abstrakte Farbe RAL 4007	Schlotterbeck Heimbedarf GmbH	2018-11-14	2028-11-30 Umfirmierung/Adresse	
Wortzeichen FARBWERK	Farbwerk Heimbedarf GmbH	2024-03-18	2034-03-18 Separat prüfen	
Logo mit Blattmotiv	Farbwerk Heimbedarf GmbH	2024-03-18	2034-03-18 Bildfassung abgleichen	

01_Mandatsaufnahme.docx

Aufnahme Farbwerk

25.09.2026 · 26-112-FW

Die Farbwerk Heimbedarf GmbH betreibt fünf Fachmärkte für Heimwerkerbedarf in Niedersachsen. Die geschäftsführende Gesellschafterin Edeltraud Nguyen übernahm die Leitung 2024 von ihrem Vater Wilibald Schlotterbeck. Seit 2021 wird im Außenauftritt die Farbe Aubergine eingesetzt. Die Gesellschaft hieß bei Anmeldung noch Schlotterbeck Heimbedarf GmbH.

Die Akte betrifft eine deutsche abstrakte Farbmarke für Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Heimwerker- und Gartenbedarfswaren. In der internen Registerabschrift steht als Farbdefinition RAL 4007. Ein Wettbewerber hat Nichtigkeit wegen fehlender Unterscheidungskraft und fehlender Verkehrsdurchsetzung beantragt. Die Zulässigkeit und der Verfahrensstand sind anhand der vollständigen Akte zu klären.

Die Geschäftsführerin hält eine Kundenbefragung mit 71 Prozent Zuordnung für entscheidend. Der Gegner hat eine breitere Erhebung vorgelegt. Im Marketing werden Farbe und weißer Schriftzug regelmäßig zusammen verwendet. Die Kanzlei soll die Befragungen, die konkrete Schutzform und die noch nicht erledigte Umfirmierung im Markenregister prüfen.

04_Amtsmitteilung_Arbeitsabschrift.docx

Abschrift der Mitteilung zum Nichtigkeitsantrag

16.09.2026

Die Markenabteilung übersendet nach der vorliegenden Abschrift den Antrag eines Wettbewerbers auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse. Beanstandet wird insbesondere, dass die isolierte Farbe für die beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen nicht als Herkunftshinweis verstanden werde. Die Antragsschrift stellt ferner die Tragfähigkeit der früheren Verkehrsdurchsetzungsunterlagen in Frage.

Der sichtbare Text nennt eine Stellungnahmefrist von zwei Monaten ab Zustellung. Die Abschrift enthält kein Zustellungsdatum. In der Mail der Assistenz wird der 18.09.2026 genannt, während ein Posteingangsstempel auf der ersten Seite den 21.09.2026 zeigt. Der Umschlag und der elektronische Zustellnachweis sind angefordert.

Die Abschrift wurde für die Geschäftsleitung erstellt. Sie ersetzt nicht die vollständige amtliche Mitteilung mit Rechtsbehelfs- und Verfahrenshinweisen.

05_Antrag_Gegner.docx

Auszug aus dem Vortrag der Gartenfokus Handels GmbH

11.09.2026

Die Gartenfokus Handels GmbH beantragt die Erklärung der Nichtigkeit der abstrakten Farbmarke. Sie meint, die Farbe werde als dekorative Hausfarbe verstanden. Die Eintragung beruhe auf einer unzureichenden Auswahl befragter Personen; nur Besucher der Märkte seien in die damalige Befragung aufgenommen worden.

Die Antragstellerin legt eine neue Erhebung vor, die Erwachsene einschließlich Nichtkunden erfasst. Sie verweist außerdem auf einen von Farbwerk verwendeten weißen Schriftzug. Die bekannte Wort-/Bildgestaltung lasse keinen sicheren Schluss auf eine herkunftshinweisende Wirkung der isolierten Farbe zu.

Die Antragstellerin bestreitet nicht, dass Farbwerk wirtschaftlich erfolgreich ist und die Farbe häufig verwendet. Sie bestreitet jedoch die Gleichsetzung von Unternehmensbekanntheit, Erinnerungswert des Logos und Verkehrsdurchsetzung der abstrakten Farbmarke.

08_Fragebogen_2026.docx

Fragebogen Marktbild – übergebene Fassung

30.06.2026

1. Einleitung

Wir zeigen Ihnen im Folgenden eine Farbe. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Bitte nennen Sie spontan, was Ihnen dazu einfällt. Die Einladung enthält keinen Namen eines Baumarktunternehmens.

2. Offene Fragen

Woran denken Sie beim Anblick dieser Farbe? Verbinden Sie die Farbe mit einem bestimmten Unternehmen oder mehreren Unternehmen? Falls ja, nennen Sie bitte das Unternehmen. Der Interviewer darf keinen Namen anbieten und fragt bei unklarer Antwort nur nach der genauen Bezeichnung.

3. Weitere Erfassung

Erst nach Abschluss der offenen Fragen werden eine Liste von Unternehmensnamen und Fragen zum Einkaufsverhalten gezeigt. Die offene Zuordnung wird gesondert ausgewertet. Die Akte enthält keine Tonaufnahmen; die Codieranweisung sieht eine gesonderte Behandlung unklarer Antworten vor.

10_Marketingvermerk.docx

Verwendung der Hausfarbe

23.09.2026

Die Fassaden sämtlicher fünf Märkte zeigen die Farbe Aubergine zusammen mit einem weißen Schriftzug. Die Einkaufstaschen und Werbeprospekte enthalten zusätzlich ein Blattmotiv. Auf Einkaufswagen und einigen Regalböden wird die Farbe allein verwendet. Es liegen aber nur wenige datierte Fotos dieser isolierten Verwendung vor.

Seit März 2024 wird das Wort FAR BWERK in der Gestaltung mit einem schmalen Abstand zwischen R und B eingesetzt. Im Fließtext schreiben wir Farbwerk. Die Marketingabteilung hat bisher sämtliche Auftritte in einer gemeinsamen Bildablage geführt, ohne nach abstrakter Farbe, Wortmarke und Wort-/Bildzeichen zu unterscheiden.

Eine im Frühjahr 2026 geplante Onlinekampagne „Seit 1897 für Ihr Zuhause“ wurde nicht veröffentlicht. Das Unternehmen besteht nach den vorliegenden Unterlagen seit 1989. Die Zahl 1897 stammt aus einer alten Werkzeugkiste des Großvaters und sollte nostalgisch wirken.

12_Registeraenderung.docx

Firmenänderung und Geschäftsanschrift

24.09.2026

Die Gesellschaft führte bis 15.03.2024 die Firma Schlotterbeck Heimbedarf GmbH. Durch Satzungsänderung wurde sie in Farbwerk Heimbedarf GmbH umbenannt. Es handelt sich nach dem beigefügten internen Firmenblatt um denselben Rechtsträger. Ein Unternehmenskauf oder eine Übertragung der Marke war nicht Bestandteil des Vorgangs.

Die Geschäftsanschrift lautet seit 01.08.2025 Werkallee 26, 31137 Hildesheim. Das Markenverwaltungsblatt nennt noch Gewerbering 9. Die Post wird derzeit über einen Nachsendeauftrag weitergeleitet, dessen Laufzeit Ende 2026 ausläuft.

Die Assistenz findet einen vorbereiteten Antrag auf Änderung der Anschrift, aber keinen Sende- oder Eintragungsnachweis. Der Antrag soll vor einer erneuten Übermittlung mit dem aktuellen Registerstand abgeglichen werden.

18_Besprechungsnotiz.docx

Vorbereitung der Verteidigung

29.09.2026

Edeltraud möchte die Farbmarke verteidigen, aber keine unzutreffende Aussage über eine repräsentative Umfrage machen. Das Institut soll die ursprünglichen Materialien liefern. Die Kanzlei soll erklären, ob und wofür eine neue Erhebung hilfreich wäre; die Geschäftsleitung gibt noch kein Budget frei.

Die Wort- und Wort-/Bildmarken sollen von dem Nichtigkeitsverfahren getrennt behandelt werden. Es ist nicht beabsichtigt, wegen der Auseinandersetzung um die Farbe sämtliche anderen Kennzeichen aufzugeben. Die Registeränderung der Firma und Anschrift soll unabhängig davon vorbereitet werden.

Der Umschlag zur Amtsmitteilung befindet sich wahrscheinlich bei Wilibald. Er hat die Post vom alten Standort abgeholt. Der zuständige Mitarbeiter soll ihn bis zum Nachmittag anrufen. Das Originaldatum ist noch nicht bestätigt.

02_Registerblatt_Abschrift.pdf

Arbeitsabschrift des Markenbestands

25.09.2026

Interne Referenz FW-DE-FARBE-2018. Markenform: abstrakte Farbmarke. Farbdefinition: RAL 4007. Anmeldetag laut Altakte: 14.11.2018. Eintragung laut Arbeitsblatt: 20.08.2021. Inhaberin laut damaliger Abschrift: Schlotterbeck Heimbedarf GmbH. Anschrift: Gewerbering 9, Hildesheim.

Dienstleistungen: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Heimwerker- und Gartenbedarfswaren. Der genaue Registerwortlaut und die Darstellung sind vor Verwendung anhand des Originals abzugleichen. Die Arbeitsabschrift enthält die Markenregisternummer nicht und ist nicht beglaubigt.

Eine Änderung auf Farbwerk Heimbedarf GmbH wurde in der internen Liste am 18.03.2024 eingetragen. Ob das Markenregister geändert wurde, ist nicht vermerkt. Die bisher geführte Schutzfrist endet laut alter Liste am 30.11.2028.

06_Befragung_2021.pdf

Erhebung Kundenforum 2021 – Methodenblatt

03.05.2021

Auftraggeberin: Schlotterbeck Heimbedarf GmbH. Erhebungszeitraum 12.–19.04.2021. Befragt wurden 600 volljährige Personen, die in den vorausgegangenen zwölf Monaten mindestens einen Markt der Auftraggeberin besucht hatten. Die Rekrutierung erfolgte über den Kundennewsletter.

Den Befragten wurde zunächst eine Farbfläche in Aubergine gezeigt. Die anschließende Frage lautete: „An welchen Baumarkt denken Sie bei dieser Farbe?“ Vor der Befragung enthielt die Einladung das Logo Schlotterbeck Heimbedarf auf auberginefarbenem Hintergrund. 426 Befragte nannten die Auftraggeberin oder die spätere interne Kurzbezeichnung Farbwerk.

Die Auswertung gibt 71 Prozent bezogen auf alle 600 Teilnehmer an. Eine Hochrechnung auf die Gesamtbevölkerung wurde nicht erstellt. Die Rohdaten enthalten keine Vergleichsgruppe ohne Newsletterkontakt. Die Ergebnispräsentation wurde von der Marketingabteilung erstellt.

07_Befragung_2026.pdf

Erhebung Marktbild 2026 – Methodenblatt

04.08.2026

Auftraggeberin: Gartenfokus Handels GmbH. Erhebungszeitraum 04.–18.07.2026. Befragt wurden 1.000 volljährige Personen aus Deutschland. Die Stichprobe umfasste aktuelle Baumarktkunden, gelegentliche Kunden und Personen ohne Kauf in den letzten drei Jahren. Das Institut berichtet eine Quotierung nach Alter, Geschlecht und Region.

Gezeigt wurde nach dem Methodenblatt eine isolierte Farbfläche mit der Bezeichnung RAL 4007, ohne Unternehmenslogo. Die erste Frage war offen. 270 Personen ordneten die Farbe Farbwerk beziehungsweise Schlotterbeck zu. 190 nannten andere Unternehmen, 540 machten keine Unternehmenszuordnung. Eine zweite Frage mit vorgegebenen Namen wird im gesonderten Anhang ausgewertet.

Das Institut weist darauf hin, dass sich Erhebungsjahr, Grundgesamtheit und Kontakt zum Auftraggeber von der Befragung 2021 unterscheiden. Der vollständige Fragebogen ist in der Akte enthalten; personenbezogene Rohdaten wurden nicht übergeben.

16_Angebot_Privatregister.pdf

Angebot Schutzrechtsarchiv Europa

22.09.2026

Schutzrechtsarchiv Europa bietet der Farbwerk Heimbedarf GmbH die Aufnahme ihrer Marke in ein privates Archiv für 1.490 EUR an. Der Text verwendet den Begriff „Verlängerungsservice“ und verweist auf eine Marke aus dem Bestand der Gesellschaft. Eine konkrete amtliche Gebührennummer ist nicht angegeben.

Im Abschnitt Leistungsbeschreibung steht: „Der Vertrag umfasst die Archivveröffentlichung und die Erinnerung an den vom Kunden angegebenen Ablauf. Amtliche Gebühren und rechtsgeschäftliche Erklärungen sind nicht enthalten.“ Die Buchhaltung hat den Vorgang noch nicht bezahlt.